رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٥٦٣ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٠٦ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٠/٥/١٤٤٣هـ

الموضوعات

طلبات قضائية - طلب عاجل - وقف تنفيذ قرار - قرار إداري متصل بعقد - سحب العمل والتنفيذ على الحساب - الإخلال بالتزامات العقد - التأخر في التنفيذ - تسبب الجهة الإدارية في التأخير - التأخر في صرف المستحقات المالية - تعذر تدارك الضرر - قيام ركني الجدية والاستعجال.

مطالبة المدعية بصفة عاجلة وقف تنفيذ قرار المدعى عليها المتضمن سحب المشروع منها والتنفيذ على حسابها - وقف تنفيذ القرار منوط بتوفر ركني الجدية والاستعجال - صدور حكم المحكمة الإدارية برفض الطلب؛ استناداً إلى أن الآثار الناشئة عن القرار محل الدعوى مما يمكن تداركه بالتعويض، وإلى أن شواهد الحال لا تثبت جدية المدعية في مطالبتها - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن الثابت جدية المدعية في تنفيذ العقد، وأن التأخير الحاصل فيه عائد إلى تأخر المدعى عليها في صرف المستحقات المالية التي تعد الرافد الأساسي لإنجاز المدعية للمشروع - تنفيذ القرار محل الدعوى من شأنه الإضرار بالمدعية بما يتعذّر تداركه، ويؤدي إلى تحمل المدعى عليها مبالغ إضافية بالإمكان تفاديها بوقف تنفيذ القرار حتى الفصل في الدعوى الأصلية - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء بوقف تنفيذ القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.
- المادة (٩) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع الطلب العاجل بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيه بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة تضمنت طلباً عاجلاً بوقف تنفيذ قرار المدعى عليها رقم (٤٣٠٠٠٥٥٧٣٨) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ المتضمن سحب مشروع إنشاء المتوسطة الخامسة لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة من موكلته والتنفيذ على حسابها. وبإحالة الطلب للدائرة، باشرت نظره على النحو الموضح بمحضره، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، ذكر بأن المدعية تبلغت بالقرار بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٧هـ، وأن الدعوى الأصلية لازالت قائمةً. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها للأسباب التالية.

الأسباب

لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بوقف تنفيذ قرارها رقم (٤٣٠٠٠٥٥٧٣٨) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ المتضمن سحب مشروع إنشاء المتوسطة الخامسة لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة منها والتنفيذ على حسابها؛ فإن المحاكم الإدارية بديوان المظالم تختص ولائياً بنظر الطلب العاجل نظراً لاختصاصها بنظر أصل الدعوى استناداً للمادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أن المحكمة مختصة مكانياً بموجب المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وتنظر الدائرة الدعوى عملاً بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. أما عن موضوع الطلب العاجل، فإنه لما كانت المادة التاسعة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (٥) من المادة الثامنة من هذا النظام، لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طُلب ذلك ورأت المحكمة أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها"، ولما كانت المادة الخامسة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ تنص على أن: "تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت

والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواءً رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرةً أو تبعاً للدعوى الأصلية"، ومقتضى ذلك أن للدائرة عند نظر الدعوى الأمر بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه متى اقتضى الأمر ذلك؛ تأسيساً على مبادئ نظامية معتبرة يجب التحقق منها. ولما كان من المستقر قضاءً أن طلب وقف تنفيذ القرار الإداري يتوقف في الأصل على وجود ركنين فيه، أولهما: ركن الجدية: وهو أن يظهر للدائرة من دراستها الأولية للدعوى وجود أسباب جدية شرعية ونظامية تظهر أن المدعي محق في دعواه. وثانيهما: الاستعجال: بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج لا يمكن تداركها وأضرار لا يتوصل إلى جبرها بالتعويض. وبتطبيق ذلك على طلب وكيل المدعية، فإن الآثار الناشئة عن قرار سحب المشروع والتنفيذ على حساب المدعية مما يمكن تداركه بالتعويض عند قيام موجبه بنظر أصل القضية؛ علاوةً على أن من المتعين لوقف تنفيذ القرار أن تكون شواهد الحال ومتطلبات الإثبات تُرجِّح التوجه لأحقية المدعية في مطالبتها، وهو مالم يتوفر فيما قدمه وكيل المدعية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمقتضى ذلك.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الطلب العاجل رقم (١٠) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٣هـ المقدم بالدعوى رقم (٣٥٦٣) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من شركة (...) ضد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعية- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أن الثابت جدية الشركة المستأنفة في تنفيذ العقد، وأن التأخير الحاصل عائد إلى تأخر الجهة المستأنف ضدها في صرف المستحقات المالية التي تعد الرافد الأساسي للمدعية لإنجاز العمل المناط بها، وأنه وإن كان يغتفر التأخير البسيط في صرف المستخلصات، فإن التأخير الشديد من شأنه تكليف المتعاقد بأعباء ماديَّة تؤثر على سير المشروع، وحيث إن سحب المشروع والتنفيذ على حساب المستأنفة يؤدي إلى الإضرار بها إضراراً يتعذّر تداركه، لا سيما مع ما ثبت من جديَّتها في الإنجاز حسب إمكانياتها رغم إقرار الجهة المستأنف ضدها بالتأخر في صرف المستحقات المالية، وأن في تدارك تلك الأضرار- متى ثبت عدم صحة قرار السحب في الدعوى الأصلية- ما يؤدي أيضاً إلى تحميل جهة الإدارة مبالغ مالية إضافية كان يمكن تفاديها بوقف قرار السحب حتى الفصل في الدعوى الأصلية.

لذلك حكمت المحكمة: أولاً: إلغاء الحكم الصادر في الطلب العاجل رقم (١٠) في الدعوى الإدارية رقم (٣٥٦٣) لعام ١٤٤٢هـ، بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة.

ثانياً: وقف قرار وزارة التعليم المتضمن سحب مشروع إنشاء المتوسطة الخامسة

لتحفيظ القران بالمدينة المنورة إلى حين الفصل في الدعوى الإدارية رقم (٣٥٦٣)

لعام ١٤٤٢هـ.